رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٨٨٦ لعام ١٤٤٠هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٠٦٩ لعام ١٤٤١هـ
تاريخ الجلسة ٥/٤/١٤٤٣هـ

الموضوعات

تعويض - تعويض عن قرار - إغلاق مسلخ - عدم التنسيق مع الجهة الإدارية حيال مديونية مستثمر - التزيد على النظام - عقوبة غير نظامية - إجراءات تحصيل ديون الدولة - مناط ثبوت الضرر - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - تقدير الضرر - الاستئناس برأي الخبير.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به جراء إغلاق مسلخه - الثابت قيام المدعي باستثمار مسلخ من مالكته، ثم قيام المدعى عليها بإغلاقه لوجود مديونية لها على مستثمر المسلخ السابق، ولعدم قيام مالكة المسلخ بالتنسيق معها حيال تلك المديونية - تضمن النظام المخالفات الموجبة لعقوبة إغلاق المنشأة، وليس من بينها وجود مديونية على مستثمر المنشأة؛ مما يتقرر معه خطأ المدعى عليها بإغلاق المسلخ - تضرر المدعي من خطأ المدعى عليها - صدور حكم المحكمة الإدارية بتعويض المدعي؛ استناداً إلى استحقاقه التعويض وفق تقدير الخبير، ودون اعتبار دفع المدعى عليها بعدم الترخيص للمسلخ لفترة من الإغلاق - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن مالكة المسلخ والمدعي غير ملزمين بالتنسيق مع المدعى عليها حيال مديونيتها، وأن النظام بين إجراءات

تحصيل ديون الدولة بما لا يترك مجالاً للاجتهاد والتزيد عليه؛ ومن ثم فإن قيام المدعى عليها بإغلاق المسلخ يعد خطأً موجباً للتعويض - استحقاق المدعي التعويض عن الأضرار الثابتة خلال فترة إغلاق المسلخ وأثناء الترخيص به وفق تقدير الخبير - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بإلزام المدعى عليها بدفع التعويض المستحق للمدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (٢، ٣) من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ١٤٢٢/٨/٦هـ.
- نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن وكيل المدعي تقدم بتاريخ ١٤٤٠/٢/١٥هـ إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى طلب فيها تعويض موكله عن خطأ المدعى عليها بإغلاق مسلخه رقم (٣) وذلك من تاريخ ١٤٣٩/٥/٢هـ وحتى تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٧هـ. وبعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ قدم مذكرةً ذكر فيها أن موكله قد أبرم عقداً إيجارياً مدته خمس سنوات مع شركة (...) المالكة لموقع المسلخ محل الدعوى بموجب المرسوم الملكي رقم

(ف م/٥٧) وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٠هـ، تبدأ من تاريخ ١٤٣٩/٤/١هـ بقيمة قدرها (١,١٠٠,٠٠٠) ريال، وقد قامت المدعى عليها بعد ذلك بإغلاق المسلخ ناسبةً له مخالفةً ليست من ضمن المخالفات المذكورة في لائحة الغرامات والجزاءات، وحيث إن هذا الإغلاق المتخذ من قبل المدعى عليها إجراء خاطئ غير مبني على أسس شرعية أو نظامية مما تكون معه قد أخطأت في ذلك، وانتهى إلى طلب تعويض موكله بـ(١,٨٣٧,٦٨٢) ريالاً عن الأضرار التي لحقته من إغلاق مسلخه مدة (٦) شهور. وقدم ممثل المدعى عليها مذكرةً ذكر فيها: أن المسلخ رقم (٣) مؤجر على المستثمر (...) بموجب العقد رقم (٢٧/١١١) وتاريخ ١٤٢٧/٨/١٦هـ، وقد انتقلت ملكيته لشركة (...)، وذكر أن المستثمر آنف الذكر عليه مديونية للمدعى عليها بمبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠) ريال، متمثلة في إيجارات مستحقة عليه وناتجة عن استئجاره لهذا الموقع، كما أن شركة (...) قامت بإبرام عقدها مع مؤسسة المدعي دون التنسيق مع المدعى عليها حيال المديونية المترتبة على المستثمر السابق، مما تسبب في هدر المال العام وإغلاق المسلخ في ١٤٣٩/٥/٢١هـ، علماً بأن الرخصة الحالية للمسلخ لا تزال باسم المستثمر السابق ولم يتم نقلها للمستثمر الجديد (المدعي)، وذكر أن المستثمر السابق للمسلخ تقدم للمدعى عليها بالخطاب رقم (٤٦٥٢٥٣) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٧هـ طلب فيه تقسيط المديونية المترتبة عليه من استئجاره للموقع، مثبتاً بذلك أن الموقع محل الإغلاق كان في حوزته. وقدم وكيل المدعي مذكرةً ذكر فيها أن الذمم المالية تكون متعلقة بالأشخاص لا بالعقارات، وأن موكله قد استأجر الموقع من

(...) بتاريخ ١٤٣٩/٤/١هـ مما ينفي مسؤوليته في تأخير سداد المستثمر السابق، كما أن المدعى عليها بإمكانها الرجوع ورفع الدعوى على من تدعي مطالبته بمبالغ مالية في ذمته، وذكر أن الموقع المشار إليه تم استئجاره من قبل موكله بموجب رخصة صادرة من المدعى عليها بالرقم (٣٩٠٩٤٥٢٤٨) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٨هـ. وفي جلسة يوم ١٤٤٠/٧/١هـ قررت الدائرة الكتابة إلى جهة خبرة لتقدير الأضرار الحاصلة للمدعي. وفي جلسة يوم ١٤٤٠/٨/١٧هـ تم تزويد أطراف الدعوى بتقرير الخبير الذي ندبته الدائرة، فقدم ممثل المدعى عليها مذكرةً ذكر فيها أن جميع ما تم من إجراءات كان موجه للمستثمر السابق للموقع بموجب العقد رقم (٢٢/١١١) وتاريخ ١٤٢٧/٨/١٦هـ والذي مدته (١٥) سنةً، وذكر أن المدعي لم يتقدم بطلب رخصة فتح محل إلا بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٨هـ، ولم يمنح الرخصة إلا بتاريخ ١٤٣٩/٩/٨هـ، فكيف يتظلم من إغلاق الموقع قبل هذه الفترة وهو لا يملك رخصة فتح للمحل. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة هذا الحكم.

الأسباب

لما كان وكيل المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى طلب إلزام المدعى عليها تعويض موكله عن الأضرار الحاصلة له من جراء إغلاق مسلخه رقم (٣) وذلك من تاريخ ١٤٣٩/٥/٢هـ وحتى تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٧هـ؛ فإن دعواه حينئذٍ تكون من اختصاص

المحاكم الإدارية ولائياً استناداً للمادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تدخل في اختصاص المحكمة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وتختص الدائرة بنظر الدعوى وفقاً لقواعد توزيع الدعاوى الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى شكلاً، فإن الخطأ المدعى به كان بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢هـ، ثم تقدم وكيل المدعي بالدعوى الماثلة بتاريخ ١٤٤٠/٢/١٥هـ، فحينئذٍ تكون الدعوى مرفوعةً خلال المواعيد المقررة نظاماً تطبيقاً للمادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ ومن ثم يتعين قبولها شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها تعويضه عن الأضرار الحاصلة له من جراء إغلاق مسلخه رقم (٣) وذلك من تاريخ ١٤٣٩/٥/٢هـ وحتى تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٧هـ، وبما أن من المقرر فقهاً وقضاءً أنه يشترط لقيام المسؤولية التقصيرية توافر أركانها، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى ومن إقرار ممثل المدعى عليها في مذكرته المقدمة بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٥هـ أن سبب إغلاق المسلخ محل الدعوى هو وجود مديونية على المستثمر السابق له، وبما أن لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ١٤٢٢/٨/٦هـ قد نصت في مادتها الثانية على أن: "تطبق الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وفقاً للجدول المرفق"، مما يدل على حصر المخالفات الموجبة

للعقوبة والإغلاق بما جاء في الجدول المرفق لتلك اللائحة فقط دون غيرها، وبما أن اللائحة آنفة الذكر والجدول المرفق معها لم تجعل من وجود مديونية على مستثمر سابق للموقع مخالفة تستوجب العقوبة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن ما قامت به المدعى عليها يعد مخالفة للائحة آنفة الذكر، وخطأً يفضي مباشرةً إلى الإضرار المحض بالمدعي. ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعى عليها من عدم وجود رخصة للمسلخ قبل تاريخ ١٤٣٩/٩/٨هـ؛ ذلك وأن المادة الثالثة من اللائحة قد نصت على: " أ-يتم ضبط المخالفات بموجب محضر يحرره الموظف المختص..."، وهو ما لم تقم بإثباته أثناء نظر الدعوى. وفي سبيل إزالة الضرر عن المدعي وإعمالاً لما سبق إيراده فقد قامت الدائرة بالاستعانة بجهة الخبرة لتقدير قيمة الأضرار التي لحقت بالمدعي من إجراء إغلاق المدعى عليها المسلخ المستأجر من قبله، فوردها كتاب جهة الخبرة بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٥هـ بأن قيمتها تقدر بمبلغ قدره (١,٦٤٤,٢٩٩) مليون وستمئة وأربعة وأربعون ألفاً ومئتان وتسعة وتسعون ريالاً؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي بالتعويض، وهو ما تحكم به.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام أمانة منطقة المدينة المنورة بأن تدفع لـ(...) مالك مؤسسة (...) مبلغاً قدره (١,٦٤٤,٢٩٩) مليون وستمئة وأربعة وأربعون ألفاً ومئتان وتسعة وتسعون ريالاً.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن نقضت المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة الاستئناف القاضي: "بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلزام أمانة منطقة المدينة المنورة بأن تدفع لـ(...) صاحب مؤسسة (...) مبلغاً قدره (٦٣٣,٦٥٧) ستمئة وثلاثة وثلاثون ألفاً وستمئة وسبعة وخمسون ريالاً"؛ مؤسسةً نقضها على: أن المستأنفة مخولة بموجب عقد الاستئجار باستعمال سلطاتها في تحصيل مستحقاتها تجاه المستثمر، ولها أن تقوم بإغلاق المسلخ مؤقتاً، لا سيما وأن المستأنف ضده على علم بالمديونية الثابتة على المسلخ. كما أنه تم الاعتماد في الحكم على تقرير جهة الخبرة على الرغم من أن النزاع ليس متعلقاً بنواحي فنية وإنما متعلقاً بمسائل قانونية حول إثبات وجود الضرر وما يقدمه المستأنف ضده في هذا الصدد، وكان الواجب على محكمة الاستئناف مصدرة الحكم في حال ثبوت خطأ المستأنفة مطالبة المستأنف ضده ببيان عناصر الضرر المدعى به.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن المستأنف ضده قد استأجر الموقع من قبل شركة (...) بموجب العقد رقم (٣) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١هـ، وقام باستصدار رخصة المسلخ بتاريخ ١٤٣٩/٩/٨هـ، وقد قامت المستأنفة بإغلاق الموقع بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢١هـ، ولم تذكر سنداً لذلك سوى القول بأن شركة (...) قد أجرت المستأنف ضده الموقع دون التنسيق مع المستأنفة بخصوص مديونية سابقة للمستثمر (...)، وتقرر المحكمة

عدم سلامة هذا التأسيس؛ ذلك أن الموقع قد انتقلت ملكيته لشركة (...) وفقاً لما صرحت به المستأنفة في مذكرة الترافع الأولى؛ ومن ثم لا يكون لزاماً على الجهة التي ملكت الموقع ولا على من استأجر منها أن يقوم بالتنسيق مع المستأنفة بخصوص مديونية منفصلة عن العقد القائم، ومن المعلوم أن نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ، وكذلك لائحته التنفيذية قد بينا الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقات الدولة بما لا يترك مجالاً للاجتهاد والتزيد، وكان من الواجب على المستأنفة التقيد بما رسمه النظام في هذا الصدد. وإذا كان الأمر كذلك فإن قيام المستأنفة بإغلاق المسلخ يعد خطأً موجباً للتعويض. وفي سبيل تقدير التعويض اللازم فإن الثابت أن المستأنف ضده قد استخرج الرخصة بتاريخ ١٤٣٩/٩/٨هـ، وقامت المستأنفة بإنهاء الإغلاق بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٧هـ وفقاً لما هو مستفاد من التعهد الذي أبرمه المستثمر (...)، ومؤدى ذلك أن ضرر الإغلاق بعد استخراج الرخصة استمر لمدة (٧٩) تسعة وسبعين يوماً. وبمطالعة تقرير الخبرة المرفق يتضح أن مقدار الضرر لليوم الواحد يقدر بـ(٨٠٢٠,٩٧) ثمانية آلاف وعشرين ريالاً وسبعة وتسعين هللة، وبضربه بكامل المدة يكون الحاصل هو (٦٣٣,٦٥٧) ستمئة وثلاثة وثلاثين ألفاً وستمئة وسبعة وخمسين ريالاً، هو مجمل التعويض المستحق للمستأنف ضده، وتلزم الجهة المستأنفة بأدائه له. وبخصوص ملحوظات المحكمة الإدارية العليا الموقرة، فالثابت أن المستأنفة عندما قامت بالإغلاق لم تكن تملك الموقع ولا تملك حيال العقد

المبرم بين شركة (...) وبين المستأنف ضده أي سلطة يوجبها العقد، ومديونتها السابقة على المستثمر (...) منبتة الصلة تماماً بالعقد المبرم بين المستأنف ضده وبين الشركة المالكة؛ ومن ثم فإن قيام المستأنفة بإغلاق الموقع لا يمكن تأسيسه على فكرة ما تملكه الجهة الإدارية من سلطات مخولة لها بموجب العقد، علاوةً على ما فيه من خروج على ما تضمنه نظام إيرادات الدولة من إجراءات. وفيما يتعلق بالاعتماد على ما تضمنه تقرير جهة الخبرة، فالثابت أن الضرر مفترض وقوعه بمجرد ثبوت واقعة الإغلاق ولا يفتقر في هذه الحالة إلى إثبات، إذ ما يتحمله المستأجر من تكاليف تتعلق بأجور العمالة وأداء أجرة المسلخ وغير ذلك من تكاليف ملازم له في كل حال، وفي حال الإغلاق يكون الضرر قائماً بعدم تحصيل دخل يغطي تلك التكاليف مع ربح معقول، وتقدير ذلك واقعاً هو من المسائل الفنية التي تستقل بتقديرها جهة الخبرة، ولا يعد من مسائل القانون.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلزام أمانة منطقة المدينة المنورة بأن تدفع لـ(...) صاحب مؤسسة (...) مبلغاً قدره (٦٣٣,٦٥٧) ستمئة وثلاثة وثلاثون ألفاً وستمئة وسبعة وخمسون ريالاً.